

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕282号

纪律处分决定书

当事人：代朋，男，1976年1月出生，登记为上海一扇门私募基金管理有限公司（以下简称上海一扇门）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向代朋送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕58号）。代朋未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，上海一扇门存在非专业化经营的违规行为：

上海一扇门作为执行事务合伙人的宁波市鄞州量化对冲投资管理中心（有限合伙）（以下简称鄞州量化）存在外部有限合伙人，并对外进行投资，该有限合伙企业以股权基金形式运作、有明确投资标的，执行事务合伙人管理基金并为有限合伙人创造投资回报，符合私募股权投资基金的特征。经查，鄞州

量化未备案为私募基金产品，上海一扇门作为证券类私募基金管理人参与私募股权投资运作，存在非专业化经营的问题。以上行为违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第八条的规定。

以上事实有合伙协议、银行流水、上海一扇门书面情况说明等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据上海一扇门提供的高管人员任职材料及登记信息，代朋自 2017 年 12 月至今任上海一扇门合规风控负责人，应当对其任职期间公司的违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对代朋进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起 15 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024 年 6 月 6 日



抄送：证监会市场二司（清整办），上海证监局。
